

【선박펀드 후행조건 이행 확인 불철저】

- 공사와 해운사가 체결하는 BBCHP¹⁾ 계약서에 따르면 해운사는 선박 인도일로부터 30일 이내에 공사가 지원한 금액의 50% 이상을 국내 금융회사 부채상환에 사용한 증빙자료를 제출하도록 되어 있으므로, 업무 담당자는 증빙자료를 통하여 후행조건 이행여부를 확인하여야 함
- 그런데 선박투자회사 ○○호의 경우 해운사가 제출한 증빙자료 일부에 ‘완제’ 표시만 있고, 대출금액 및 상환금액이 기재되어 있지 않아 50% 이상 상환 이행여부를 알 수 없었음에도* 조치를 하지 않은 것으로 확인되어 **현지주의 조치함**

* 감사기간 중 추가 증빙자료 확인 결과 50% 이상 상환의무는 이행한 것으로 확인됨

1) BBCHP(Bare boat Charter Hire Purchase) : 해운사가 선박 매각 후 재리스(Sale and Leaseback)하고, 대출 등 원리금 상환 완료 후 선박을 재매입하는 방식(선박금융 대부분 활용, 금융 리스 형태)